

1501694-42.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ" (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016).

"Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501694-42.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501694-42.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171751/2021 - 09º D.P. GUARULHOS, 18701336 - 09º D.P. GUARULHOS, 1097/21/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2171751 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVSON NEVES DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de DEIVSON NEVES DOS SANTOS, qualificado a páginas 23 e 35, DANILO MOREIRA ARAÚJO, qualificado páginas 20, e EMERSON LUIZ DA CUNHA, qualificado a páginas 22 e 39, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito tipificado pelo artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da subtração, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, de caminhão VOLVO/FH 440 6X2T, placas EWD-0850, e seu semirreboque de placas DRT-1629, de propriedade da empresa Comando Diesel Transporte e Logística Ltda., fatos estes

ocorridos no dia 24 de junho de 2021, por volta das 15h10min, na Rua Engenheiro Albert Leimer, 293 - Parque Industrial do Jardim São Geraldo, nesta cidade e comarca de Guarulhos.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 121). Réus foram pessoalmente citados, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (Fls.138/139 (Emerson), fls.146/147 (Danilo) e fls.184/185 (Deivson). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 203/204).

No curso da instrução foram colhidas as declarações das vítimas e de testemunhas. Ao final, foram interrogados os acusados.

O Ministério Público, em debates, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa dos réus manifestou-se por memoriais escritos. A defesa de Emerson (fls. 428/436) pugnou por sua absolvição, bem como formulou teses subsidiárias. A defesa de Deivson (fls. 438/449) requereu a condenação do imputado em modalidade culposa, bem como afastamento de qualificadoras. Formulou teses destinadas a mitigar o rigor de eventual reprimenda. A defesa de Danilo (fls. 482/495) requereu a absolvição do imputado, desclassificação da imputação para crime de constrangimento ilegal, reconhecimento de modalidade tentada, bem como formulou teses subsidiárias destinadas a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.

I - Das provas produzidas e sua valoração

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente.

O tipo do artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". No ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua resistência."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou após, por qualquer meio, reduzir-lhe a capacidade de resistência. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força, efetiva ou potencial, direcionada contra pessoa, com a finalidade de obtê-la para si ou para terceiro.

No caso em análise, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu pelo fato a ele imputado. Após valoração probatória, conclui-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/15, pelo auto de apreensão de fls. 44/45 (referente a veículo, armas e celulares utilizados pelos imputados), pelos laudos de fls. 200 (referente à arma utilizada, em estado operante), de fls. 202 (referente a simulacro de arma utilizado), fls. 394 (placa de veículo), fls. 416/417 (laudo do veículo).

A autoria, por sua vez, é incontestada diante da prova oral colhida, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Edson Teodoro Charao, vítima ouvida em juízo, narrou que durante descarregamento de mercadoria, enquanto aguardavam outro colega, foram abordados por indivíduos que anunciaram o assalto. Os indivíduos afirmaram que somente queriam o caminhão. Tiveram de permanecer no caminhão. Não se recorda o caminho. Foram encontrados pela polícia, próximo ao mercado Assaí. Os roubadores afirmaram que não queriam pertences pessoais. Um rapaz estava armado. Não viu se outro indivíduo estava armado. Permaneceram aproximadamente em poder dos criminosos por quarenta minutos. O indivíduo que abordou era magro e tinha cabelo pintado de branco. Destaca que perguntaram sobre o rastreador do caminhão. Não foram ameaçados durante a restrição de liberdade, pediram-lhe que mantivesse a calma. Nada foi levado pelos acusados. Reconhece os três como os indivíduos que praticaram o crime, porém, não sabe dizer qual dos indivíduos estava com o cabelo pintado de branco.

Nelson Pereira da Silva, vítima ouvida em juízo, narrou que estavam em três para efetuar descarregamento de caminhões no local. Estava dentro do caminhão quando um indivíduo o abordou. Esse indivíduo anunciou o roubo, mas disse-lhe que somente queriam o caminhão. As vítimas foram mantidas na traseira do veículo. Rodaram com as vítimas, pediram colaboração e não fizeram ameaças. Imagina que um colega viu o ocorrido e avisou a polícia. Em determinado momento a polícia abordou o caminhão. Destaca que não houve ameaça ou agressividade excessiva pelos acusados. Dois indivíduos estavam armados. Ficaram em poder dos acusados. Viu indivíduo loiro abordando a outra vítima. Foi abordado por indivíduo chamado Danilo. Não reconhece os indivíduos exibidos na tela. Acredita que o indivíduo de camisa branca seja semelhante a Danilo.

Cumpra esclarecer que as declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo. A Defesa não apresentou ou indicou nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeitas em suas afirmações.

Na hipótese, as vítimas são uníssonas quanto à dinâmica dos fatos, o que é condizente com a denúncia apresentada. Há reconhecimento pela vítima Edson. Quanto à ausência de reconhecimento por Nelson, tal não refuta a autoria delitiva. Isto, não apenas em razão do lapso temporal, mas também porque os três acusados foram presos em flagrante quando ainda em poder das vítimas, o que inibe qualquer dúvida razoável e concreta acerca da autoria delitiva imputada.

Kleber Inacio de Moura, policial militar ouvido em juízo, narra que estavam em patrulhamento quando irradiada ocorrência de roubo contra carretas. As vítimas teriam sido colocadas dentro do veículo. Em patrulhamento localizaram o veículo. Deram ordem de parada. Os indivíduos desembarcaram do veículo, gritaram "perdi" e deitaram-se no chão. Localizaram simulacro de pistola e revólver calibre 38 no veículo. As vítimas que narraram o ocorrido. As duas vítimas estavam no banco traseiro com um dos indivíduos. Afirma que os réus estão diferentes, mas reconhece os três acusados.

A narrativa é consistente nos pontos essenciais que envolvem a acusação e corrobora o quanto afirmado pelas vítimas. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório. Nesse sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ” (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016).

“Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ. HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018).

Karin Cristina, testemunha arrolada por Deivison, afirmou que era vizinha de Deivison. Ficou espantada ao descobrir sobre o roubo. Soube de tal pela irmã do acusado. Afirma que Deivison sempre foi uma boa pessoa, trabalhador e frequenta a igreja. Não costumava dar problemas no bairro. Desconhece envolvimento do acusado com crime.

Percebe-se que a testemunha de defesa limita-se a prestar boas referências ao acusado Deivison, porém, nada esclarece quanto aos fatos.

Quando do interrogatório judicial, DEIVSON NEVES DOS SANTOS afirmou que sempre teve boa conduta e nunca praticou qualquer crime. Em um momento “de calor” praticou o crime. Está arrependido. Foi algo de momento. Sua função era dirigir o caminhão. Trabalhava em almoxarifado. Sobre os motivos do crime, disse que pouco antes havia discutido com seu chefe. No momento em que chegou em casa, encontrou Danilo. Danilo estava conversando com o Emerson sobre o crime e convidaram o acusado para dirigir o caminhão. Não sabe de quem era a arma de fogo. Destaca que em momento algum conversou com as vítimas. Afirma que gostaria de ter desistido da prática criminosa, mas já não havia mais volta. Em momento algum desobedeceu a ordem de parada. Destaca que estava com uniforme da empresa, sequer havia trocado de roupa após a discussão mencionada.

Quando do interrogatório judicial, EMERSON LUIZ DA CUNHA confessou os fatos imputados. Porém, afirma que não houve emprego de arma de fogo. Afirma que era mecânico, porém após separação de sua esposa passou a utilizar de entorpecentes. Praticou o crime porque precisava de dinheiro. Não sabe se Danilo estava armado, o conheceu no dia dos fatos.

Quando do interrogatório judicial, DANILO MOREIRA ARAÚJO afirmou que era bombeiro civil. Estava passando necessidade com suas famílias. Estava devendo para um agiota, em razão de empréstimo. Praticou o crime por desespero. Confessou os fatos. Afirma que sente saudades de seus filhos e de sua família. Sobre o caminhão, afirma que não sabe o que fariam com o caminhão. Receberia valor de R\$3.000,00 a R\$4.000,00 por sua participação. Afirma que conheceu Emerson no dia dos fatos e esse quem lhe ofereceu o trabalho.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual impõe-se sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

No caso, as confissões prestadas em juízo são válidas, ainda mais quando em consonância com as demais provas produzidas no processo. Diante das declarações das vítimas e reconhecimento pessoal realizado, bem como do fato de os acusados serem

abordados minutos após os fatos, ainda em poder da vítima e da coisa subtraída, conforme documentação da fase policial, forçoso reconhecer que restou demonstrada a narrativa acusatória apresentada em imputação inicial.

Os fatos imputados amoldam-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal. Verifica-se a subtração, caracterizada pelo apoderamento de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. O dolo de apossamento de coisa que não lhe pertence se induz da própria conduta desenvolvida pelos acusados. Destaco, neste ponto, que inexistente modalidade culposa para o delito, diversamente do alegado pela d. defesa de Deivson.

Anoto que ocorre a consumação do crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. STJ. REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015 / Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada). Basta, portanto, a mera inversão da posse, o que de fato se verifica. Observa-se que os acusados conduziram o caminhão subtraído, após subjugar as vítimas, por aproximadamente quarenta minutos, lapso temporal este suficiente à configuração da consumação. Afastada, assim, a tese de que se trata de tentativa ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal.

No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa. (STJ. AgRg no REsp 1490894/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015). Reconheço, portanto, tratar-se de crime único.

Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de dois ou mais agentes (art. 157, §2º, II) é evidente comprovada a participação dos três imputados. Quanto à majorante em razão da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V), percebe-se que tal deu-se concomitantemente com o roubo, permanecendo por tempo juridicamente relevante em poder do criminoso, de modo que bem caracterizada sua incidência. Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I) essa é confirmada pelo depoimento em juízo, de ambas as vítimas. A operacionalidade do armamento foi constatada em laudo pericial.

Não apenas estão evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo como, igualmente verificadas as causas de aumento imputadas. Ausentes causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade, os fatos imputados e comprovados amoldam-se ao conceito analítico de crime.

II - Da individualização da pena

Em primeira etapa de dosimetria de pena, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em segunda fase de cálculo, verifica-se a incidência da confissão. Contudo, tal benefício não produzirá efeitos nesta fase, uma vez que a pena foi fixada em seu limite mínimo, não podendo ser reduzida para aquém daquele patamar, conforme preceituado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase de cálculo, três são as causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Em caso de concurso de causas de aumento, essas devem ser aplicadas em forma de cascata, isto é, uma após a outra (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 290).

Neste ponto, anoto que não é obrigatório pelo parágrafo único do art. 68 do Código Penal que o juiz somente se atenha a uma das causas de aumento previstas em parte especial, desde que concretamente fundamente sua aplicação. Nesse sentido: "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta." (STJ. HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). "o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (STF, 1ª Turma, HC 110960/DF, Relator Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014).

O caso em concreto desaconselha a aplicação do parágrafo único do Código Penal. Isso, não apenas em razão do número de majorantes, isto é, não se trata de exasperação aritmética (Súmula n. 443 STJ). Na hipótese, diversos agentes participaram da prática delituosa, sendo firme a prova de que se tratava de, ao menos, três em coautoria. Tal fato não pode ser desprezado quando da fixação da pena. Isto, pois o número de agentes em destaque assegura não só a execução do delito, impede qualquer reação pela vítima, como também garante maiores chances de impunidade. Soma-se a isto a utilização de ao menos uma arma de fogo que, por sua periculosidade inerente, também deve ser considerada. Ademais, também se deve destacar que duas vítimas permaneceram por período relevante em restrição de liberdade. A combinação de ambos os fatores concretos justifica a cumulação das causas de aumento.

Assim, de início, aplico a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II e V, qual seja, o concurso de agentes e restrição de liberdade. Conquanto exista a participação de 03 agentes e restrição de liberdade de duas vítimas, considero que também incidirá, posteriormente o aumento da pena em razão do emprego de arma. Assim, visando a proporcionalidade, aumento a pena no patamar mínimo, 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Posteriormente, considero a causa de aumento de pena do §2º-A, I, do art. 157. Nesse ponto, o mandamento legal é de majoração de 2/3. Assim, a pena resulta em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ressalto, neste ponto, que não há indicação pelo legislador da absorção das causas de aumento do §2º pelo §2º-A, I, do art. 157. Tal entendimento equivaleria a desprezar todas as demais causas de aumento de pena, a priori, desprezada sua gravidade em concreto, apurada casuisticamente. Em verdade, a redação do dispositivo indica a aplicação das causas de aumento de forma distinta e sucessiva, ressalvado o disposto pelo parágrafo único do art. 68 do Código Penal, caso assim indique o caso concreto. Neste sentido, precedentes deste E. TJSP: "(...) de acordo com a nova disposição legislativa, a causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser aplicada distintamente da majorante do emprego de arma de fogo." (TJSP; Apelação Criminal 0003355-63.2018.8.26.0462; Relator (a): Andrade Sampaio;

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019). "Apelação Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. (...). Recurso ministerial pelo aumento da pena na terceira etapa. Necessidade. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos e com frações de acréscimo diferentes. Incidência de aumentos sucessivos. Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido, com o redimensionamento da pena do réu." (TJSP; Apelação Criminal 1503229-08.2018.8.26.0536; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019). "A incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo - , o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, que estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrario sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos." (TJSP; Apelação Criminal 1504413-27.2018.8.26.0462; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019). "Neste ponto, não cabe acolhimento à tese defensiva de que não poderiam ser cumuladas as causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, do Código Penal, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do referido Código, estabelece, expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa de aumento ou uma só causa de diminuição. Trata-se, portanto, de faculdade do Julgador, sendo perfeitamente plausível a cumulação de causas de aumento efetuada na r. sentença, especialmente diante da gravidade concreta do crime. Além disso, pondera-se que antes da alteração legislativa referida, a grave ameaça exercida com arma de fogo estava expressamente prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, sendo legalmente prevista sua cumulação com qualquer das demais majorantes, em frações variáveis e proporcionais à quantidades delas." (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019). "(...) perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado pela novel legislação se justifica pela necessidade de se proteger não apenas ao patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante. Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo." (TJSP; Apelação Criminal 0007812-07.2018.8.26.0635; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019).

Não obstante sejam primários, não se pode olvidar que as condições que cercaram a ação delituosa merecem maior reprovação. De fato, a ação foi praticada por pelo menos três agentes que mantiveram, em seu poder, duas vítimas. De toda forma, considerada a quantidade de pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o

tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019). Ademais, no caso em concreto, sequer houve cumprimento de lapso temporal exigido para progressão de regime.

O montante da pena privativa de liberdade impede a sua suspensão condicional, bem como a substituição por penas restritivas de outros direitos.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuírem os réus boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

III - Do valor mínimo indenizatório

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, constante no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que ausente requerimento, formulado por parte legítima, em momento oportuno, nesse sentido. Ressalto que se trata de norma que veicula conteúdo e efeito de direito material e, portanto, se trata de pretensão que deve ser deduzida por aquele que detenha legitimidade para tanto.

Seja em razão do princípio dispositivo, aplicável ao direito civil patrimonial disponível, seja em razão do princípio acusatório, linha mestra do processo penal democrático, impossível que tal seja determinado de ofício (Conferir: STJ. REsp 1248490/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012. STJ. REsp 1193083/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013. STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ademais, não há elementos probatórios produzidos e contraditados pelos imputados que permitam a formação da convicção judicial quanto a tal valor mínimo indenizatório.

IV - Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, para: a) CONDENAR o réu DEIVSON NEVES DOS SANTOS à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; b) CONDENAR o réu DANILO MOREIRA ARAÚJO à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do

Código Penal; c) CONDENAR o réu EMERSON LUIZ DA CUNHA à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva dos imputados, de modo que não lhes faculto o recurso em liberdade. Por certo, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ, RHC 79805/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28.06.2017).

Condeno ainda os acusados ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. - Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. (Desde já, aponto que, em se tratando de ação penal pública, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do estado de miresabilidade jurídica do condenado, visando à concessão do benefício de gratuidade da justiça. (Julgados: AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020; AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020; AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019; AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019; AgRg no AREsp 1368168/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no AREsp 1402524/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Determino a destruição do objeto apreendido, simulacro de arma de fogo. Decreto o perdimento do armamento apreendido em favor da União, nos termos do artigo 91, II, “a”, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, “caput”).

P.R.I.C.

Guarulhos, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA